

1500444-61.2018.8.26.0152

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... no ano retrasado também foi preso por tráfico de drogas, mas era menor e ficou sete dias detido.".

Em Juízo o réu Edgar Carolino da Silva, em suma, disse que o telefone que foi rastreado estava indicando o final da rua da casa dele. Disse que não se recorda do caso. Disse que roubou a casa do policial civil Santos, mas negou que tenha roubado a casa em cotejo. Disse que não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500444-61.2018.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500444-61.2018.8.26.0152

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 4035538/2018 - 01º D.P. COTIA, 1330194 - 01º D.P. COTIA, 1330195 - 01º D.P. COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ARAUJO SILVA MATOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de MARCELO ARAÚJO SILVA MATOS e EDGAR CAROLINO DA SILVA, como incurso artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, pois no dia 29 de junho de 2018, por volta das 22h30, na Estrada das Mulatas, nº 2726, Condomínio das Graças, nesta cidade e comarca de Cotia/SP, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para eles, o veículo marca VW modelo Spacefox, placas FIN5259/Cotia, ano 2014, cor azul; uma bolsa, marca Capodarte; um aparelho de som, marca Philips; uma arma de brinquedo; 3 (três)

calçados; documento de transferência do veículo L200, placas HYZ 5000, ano 2003/2004; 6 (seis) cartões bancários de crédito; documentos pessoais e cartões bancários das vítimas; uma máquina de pão; uma cafeteira, marca Delonghi; 7 (sete) óculos, marcas diversas; 2 (dois) jogos da Polishop; uma televisão 42 polegadas Smart, marca Samsung; 5 (cinco) tacos e bolas de Golf; uma impressora HP; um computador Asus I3; um computador Mackbook Pro, marca Apple; um Ipad Air 2, marca Apple; um Playstation 4; 50 (cinquenta) joias de ouro; um maquinário de iluminação fotográfica; um Drone, marca Mavic Pro; 5 (cinco) produtos cosméticos; um telefone celular S8 Plus, marca Samsung; 4.500,00 (quatro mil e quinhentos) dólares; R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); dois talões de cheques e dez relógios de pulso de marcas diversas, pertencentes às vítimas Patrícia Azanha Naime, Wladyr Ducatti Junior e Giulia Azanha Naime da Fonseca.

A denúncia foi recebida em 27 de agosto de 2018.

Os réus citados (fls. 48/49 e 54/55), apresentaram defesa prévia (fls. 62/66 e 71/74).

Realizada audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e ao final interrogado o réu Edgar. Foi decretada a revelia do réu Marcelo que se encontra em local incerto e não sabido.

Alegações finais do Ministério Público pretendendo a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

Alegações finais das defesas postulando, em suma, a absolvição dos réus por insuficiência de provas para a condenação, e, em eventual condenação a aplicação da pena mínima.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ausentes alegações preliminares formuladas pelas partes, passo a analisar o mérito da demanda.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está fartamente comprovada.

É o que se verifica por meio dos seguintes documentos juntados aos autos: "Boletim de Ocorrência" (fls. 01/05, 06/07); "Documentos - Ordem - Relatório" (fls. 08/09, 10/11); "Auto de Reconhecimento Pessoal" (fl. 16); "Relatório Final" (fls. 21/22), além dos demais documentos e das provas orais colhidas em audiência.

A autoria, da mesma forma, está comprovada.

Conforme narra a denúncia no dia e horário acima especificados os denunciados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para eles os bens relacionados mencionados no relatório pertencentes às vítimas Patrícia Azanha Naime, Wladyr Ducatti Junior e Giulia Azanha Naime da Fonseca.

Em solo policial os policiais civis Carlos Moisés de Oliveira, Investigador de Polícia e Herivelton C. dos Santos, Agente Policial apresentaram relatório de investigações juntado às fls. 10/11 no qual narram: "Em atenção à supracitada Ordem de Serviço, foi dada continuidade a investigação referente ao roubo ocorrido no dia 29 de junho na Estrada das Mulatas destacou que, através de denúncia anônima recebemos a informação que um indivíduo de nome Edgar teria participado do referido roubo e estaria com objetos do crime em sua residência, localizada na Rua Búzios, 72, Parque do Agreste, Vargem Grande Paulista/SP. Posto isto, diligenciamos então ao endereço informado na denúncia, local este que segundo as vítimas um dos aparelhos celulares roubados teria acusado a posição de rastreamento. No local fomos atendidos por Edgar Carolino da Silva, RG 63.160.155, o qual confirmou a participação no roubo, autorizou a entrada dos policiais na residência, indicando ainda no interior do imóvel alguns objetos provenientes do aludido roubo, além disso, foram encontradas drogas (cocaína e crack) conforme registrado no Boletim de Ocorrência n.º 758/2018 foi dado voz de prisão em flagrante delito ao Edgar, e este conduzido com os objetos roubados para este Distrito Policial. Informamos, ainda, que Edgar afirmou que o adolescentes Rian Gonçalves Lima Celestino RG 57.730.732 e Felipe Marinho de Andrade, RG 40.575.468 praticaram o roubo juntamente com ele. Por

consequente, ressaltamos que Edgar indicou o endereço de Rian como sendo Rua Francisco Alves n.º 40 – Mirante da Mata – Cotia. Além disso, conforme boletim de Ocorrência n.º 7061/2016, onde consta que Edgar e Rian praticaram roubo junto, esta registrado o endereço de Rian como sendo Rua Carmem Miranda n.º 240 – Mirante da Mata – Cotia, porém em ambos os endereços ele não foi localizado, assim como ninguém soube informar seu paradeiro. Destacamos, ainda que Felipe Marinho de Andrade encontra-se preso na Penitenciária Itapetininga I, prisão esta realizada por esta equipe policial, a qual cumpriu o mandado de prisão expedido em seu desfavor, sendo esse submetido ao reconhecimento pessoal, uma vez que já estava sendo investigado pelo roubo objeto deste relatório. Informamos que Felipe negou qualquer participação no delito, de modo que apenas Marcelo Araújo da Silva Matos que estava com ele no momento da prisão foi reconhecido pela vítima no reconhecimento realizado. Edgar não soube informar quem eram os outros dois indivíduos que participaram do roubo afirmando apenas que são da cidade de Itapevi. Informamos, por fim, que até o presente momento não foi possível identificar os demais autores do roubo.”.

Em Juízo o policial civil Carlos Moisés de Oliveira, Investigador de Polícia, em suma, disse que se recorda que ocorreu o roubo em questão e a vítima reconheceu um dos indivíduos, o Marcelo. Foram na casa de Marcelo e estava com outra pessoa que era procurada. Posteriormente, chegaram ao nome da pessoa de nome Edgar e este confessou e citou o nome de um menor e de uma pessoa de nome Felipe. Com Edgar foram encontrados bens das vítimas. Disse que a vítima teria reconhecido Marcelo através de fotografia que teria visto não sabe se em rede social ou através de um GCM. Disse que não se recorda como foi o roubo e não se recorda como estava a casa das vítimas. Parte dos objetos roubados foram encontrados na casa do Edgar. O Policial Civil Herivelton C. dos Santos, em suma, disse que se recorda que uma das vítimas reconheceu fotograficamente o réu Marcelo e na casa de Marcelo encontraram ele e o irmão dele Felipe que era procurado. Foram conduzidos, mas não se recorda se a vítima reconheceu presencialmente. A vítima deu informação que o eletrônico estava sendo rastreado e dava na casa de Edgar e indo na casa dele, ele confessou ter participado do roubo e entregou objetos subtraídos da vítima. Edgar ainda teria indicado o nome de mais dois envolvidos. Não se recorda se as vítimas reconheceram Edgar.

Em solo policial a vítima Wladyr Ducatti Júnior, disse: "Que o declarante no dia 29/06/2018, por volta das 22h30min, estava na sua residência, juntamente com sua mulher Patrícia Azanha Naime e sua filha Giulia Azanha Naime da Fonseca, quando foram abordados por três indivíduos, um deles portando arma de fogo, tipo revólver, cor prateado e mediante grave ameaça os deixaram na sala/cozinha. Um deles, usando de violência ofensiva ao pudor, tocou nas nádegas de sua esposa e os outros dois passaram a procurar pelos objetos subtraídos. Dado momento o declarante tentou avançar em um deles no sentido de detê-lo, porém o que estava armado colocou a arma em direção da sua cabeça e ordenou parar, sendo atendido e noticiado a eles que tudo bem ficaria quieto. Após, ficavam engatinhando a arma de fogo em um deles continuava molestando sua esposa. Os meliantes subtraíram todos os objetos relacionados no boletim de ocorrência n.º 4739/2018, registrado pela Delegacia de Polícia de Cotia. Ficaram amarrados com fita de telefone e privados de liberdade por cerca de uma hora. Em seguida, os autores se evadiram levando o veículo da família, um Volkswagen Spacefox, placas FIN-5259, que fora abandonado horas depois e localizado pela Guarda Civil de Cotia. O declarante não conseguiu visualizar com clareza os três meliantes, porém sua esposa Patrícia conseguiu e ouviu um deles chamar por "Vitinho", não sabendo se era um deles ou um quarto indivíduo fora de sua residência. Nesta Unidade Policial foi convidado a descrever as características físicas dos meliantes e após serem colocados para reconhecimento pessoal, os indivíduos Felipe Marinho de Andrade (n.º 01) e Marcelo Araújo da Silva Matos (n.º 02), afirma não ter condições de efetuar o reconhecimento".

Em Juízo a vítima Wladyr Ducatti Júnior, disse, em suma, que recebeu um telefonema e saiu para fora da casa para atender o telefone e foi surpreendido no escuro por um rapaz pulou em cima dele, entraram em luta corporal. Entrou em estado de choque e percebeu uma outra pessoa que colocou uma arma apontada para cabeça dele e logo

veio uma outra pessoa armada apontando arma para cabeça dele. Foi para a parte de luz na varanda e obrigaram a mulher dele abrir a porta dizendo que matariam ele. Disse que a esposa abriu a porta e começaram a fazer pressão. Ele ficou rendido, estava machucado e ficavam tocando no machucado dele. Veio a filha dele rendida pelos roubadores, abraçou a filha e eles ficaram pisando nas costas da filha dele. Ficaram molestando a esposa dele, dizendo que a esposa dele era bonita, e desmoralizando o depoente "como homem", falando que ela era bonita. Obrigaram ele ficar deitado no chão. Ele foi amarrado e ficou deitado no chão. A esposa dele ficou no sofá e ela não foi amarrada, ficaram molestando ela. Não se recorda se a filha dele foi amarrada. Estavam em torno de 05 pessoas. Levaram "tudo" da casa. Levaram microondas, eletrodomésticos, televisão, pertences particulares, dinheiro em espécie. Levaram joias da esposa e da filha. Quebraram a outra televisão mas não levaram. Quebraram o carro dele e não conseguiram levar, carregaram o carro da esposa dele e levaram o carro dela um Fox. Ficaram em torno de 50 minutos, 01 hora com a liberdade restringida. Quando foram embora a esposa dele desamarrou ele e a filha também, recordou que a filha também estava amarrada. Disse que reconheceu dois indivíduos na Delegacia. Na "vila" teriam visto um indivíduo andando com a camiseta de trabalho dele. Reconheceu duas pessoas na delegacia. Disse que as pessoas que reconheceu na Delegacia não viu mais na rua, viu passando na frente da casa dele outras pessoas. Disse que as pessoas que reconheceu na Delegacia foram duas pessoas. A pessoa que estaria com a camiseta não é a mesma pessoa que reconheceu na Delegacia. Em juízo, não reconheceu o réu Edgar colocado para reconhecimento. Disse que pessoas conhecidas do bairro informaram quem teria participado do crime.

Em solo policial a vítima Patrícia Azanha Naime disse: "Que a declarante no dia 29/06/2018, por volta das 22h30min, estava na sua residência, juntamente com seu marido Wlady Ducatti Júnior e sua filha Giulia Azanha Naime da Fonseca, quando foram abordado por três indivíduos, utilizando agasalhos com capuz, um deles portava uma arma de fogo, tipo revólver, cor prateado e mediante grave ameaça e violência ofensiva ao pudor, tendo em vista que a declarante foi "tocada nas nádegas" após ordenarem que a declarante se abaixasse, ficando em posição que o meliante de moletom de cor vermelha, o permitia tocar-lhe. Após, os autores obrigaram a permanecerem na sala/cozinha enquanto efetuavam a subtração dos objetos relacionados no boletim de ocorrência n.º 4739/2018, registrado pela Delegacia de Polícia de Cotia, bem como ficaram amarrados com fios de telefone e ficaram privados de liberdade por cerca de uma hora. Em seguida, os autores se evadiram levando o veículo da família, um Volkswagen Spacefox, placas FIN-5259, que fora abandonado horas depois e localizado pela Guarda Civil de Cotia. A declarante conseguiu visualizar e pode identificar os três meliantes e ainda ouviu um deles chamar por "Vitinho", não sabendo se era um deles ou um quarto indivíduo fora de sua residência. Neste Unidade Policial foi convidada a descrever as características físicas dos meliantes e após serem colocados para reconhecimento pessoal, os indivíduos Felipe Marinho de Andrade (n.º 01) e Marcelo Araújo da Silva Matos (n.º 02), foi reconhecido o Marcelo (n.º 02) sem sombra de dúvidas como um dos participantes do roubo cometido na sua residência. Afirma recordar de um indivíduo de estatura baixa, cor parda e vestia agasalho de cor vermelha, sendo este indivíduo o que portava a arma de fogo e foi o que a alisava pelas costas, dizendo que a declarante é bonita, bem como sua filha é bonita também. Devido o sofrimento, naquele momento, chegou a oferecer ajuda no sentido de mostrar os lugares que eles tinham interesse em ver e subtrair os objetos, sendo pronunciado por este indivíduo que vestia moletom de cor vermelha, que o marido da declarante não estava ajudando. A atuação de Marcelo Araújo da Silva Matos foi no sentido de procurar os objetos, recolhendo para colocarem no veículo, inclusive não abria a boca, somente por fim disse para o indivíduo de moletom de cor vermelha a seguinte palavra, "chega, tá bom, tá bom", acreditando que pedia para o indivíduo parar de passar a mão nas suas nádegas."

Em Juízo a vítima Patrícia Azanha Naime disse que estava em casa quando um menino ligou para o esposo dela. O esposo dela saiu para rua para atender e logo ela ouviu um barulhão e viu o esposo dela em luta corporal com algumas pessoas muito

violentas e ela fechou a porta. Levaram o marido dela para a varanda, viu de frente os dois homens magros brancos e um moreno e exigiram que ela abrisse a porta pois caso contrário matariam o esposo dela. Ela abriu a porta e o esposo dela foi levado e os indivíduos todo o tempo ficavam fazendo barulho com arma na cabeça do esposo dela. Ela sentou em uma cadeira ou sofá, e a filha dela foi levada para onde eles estavam, o marido dela e a filha dela foram colocados no chão, cabeça com cabeça, e ficavam pisando na filha dela. Fizeram ameaças morais, violência de bater e chutar. Começaram a passar a mão na depoente. A vítima achou que iria morrer ou que seria levada com eles. Disse que pelas pisadas viu que eram em torno de 04 pessoas, disse que meses depois ainda seguiu vendo as pessoas passando na frente da casa. Levaram eletrônicos relacionados a fotografias e filmagens, computadores, relógios, joias, dólares, quantia em dinheiro. Eles jogaram alguns objetos no carro, tentaram levar o carro do marido dela, mas não conseguiram pois estavam muito drogados e alterados, mexiam com faca e revólver, estavam descontrolados. Passaram dos limites até entre eles, discutiam, sobre o que levar e sobre o que "fazer com ela". Disse que "eles passaram a mão em tudo o que eles podiam", disseram que a depoente era bonita e passaram a mão. Amarraram a depoente e viu a filha ser pisoteada. Levaram celulares, roupas do marido, iPad. Ficaram cerca de 01 hora, era muita gente ela via por conta de diversos sapatos diferentes. Foram na Delegacia e inclusive mostraram que estavam rastreando um dos eletrônicos subtraídos. Disse que reconheceu duas pessoas na Delegacia, disse que eles ficavam passando na frente da casa dela. Não se recorda de tatuagem, mas talvez se visse poderia lembrar, ficou bem na frente na hora que se deparou com seu marido rendido por eles na varanda. Recuperaram um relógio, um par de tênis e um brinquedo. Viu claramente três pessoas e o vulto de uma quarta pessoa, esta teria batido nela com um objeto. Esta pessoa era parda, não muito alta, tinha cabelo crespo, jogado para o lado. Os que seguraram o marido dela eram brancos, magros e altos. Reconheceu o Marcelo que está sempre passando com a família, era um dos brancos. Reconheceu o moreno, que seria o tal vulto que ela referiu, viu dirigindo um Gol preto. Não entendeu se o jovem que ligou para o marido se estava envolvido, desconfia de outras pessoas também. No reconhecimento em juízo, descartou as pessoas de número 02 e 03 e apontou para o réu Edgar (número 01) dizendo ser muito parecido, salientando apenas que agora está mais "gordinho".

Em juízo, a vítima Giulia Azanha Naime da Fonseca, em suma, declarou que estava em casa com seu pai e sua mãe e o pai dela recebeu uma ligação e era um ex-funcionário dele e ele tinha o costume de atender no lado de fora. Ouviram um barulho muito forte, ouviu o pai dela gritando e ela foi correndo para o quarto dos pais dela. Dois homens chamaram ela, a depoente estava no quarto dos pais. Disse que foi levada para sala e foi colocada deitada. Colocaram a arma na cabeça do pai dela, eram 04 pessoas. Viu uma arma de fogo na cabeça do pai dela, sabe que o pai dela foi agredido, ouviu barulho das agressões. Amarraram a depoente e pisaram nela. A mãe dela ficou no sofá e um deles começou a tirar fotos dela dizendo que ela era muito bonita e ouviu a mãe dela dizendo "para", entendeu que estavam começando a molestar a mãe dela. Disse que tentaram levar um carro e não conseguiram e colocaram as coisas no carro da mãe dela. Disse que levaram muitas joias, dinheiro pois iriam viajar, levaram roupas, eletrodomésticos, aparelhos celulares dela e da mãe dela, computadores, tablet. Chamaram a polícia. Disse que foi na Delegacia, mas não pediram para reconhecer ninguém. A mãe dela disse que um passou a mão nas partes íntimas dela. Ficaram em torno de uma hora com a liberdade restringida. Conseguiram rastrear através de um aparelho eletrônico e viram que os aparelhos estavam em um bairro bem próximo da casa. Disse que pisaram nela e no final amarraram ela. Não lembra o nome da pessoa que ligou, indagada disse que era o nome informado, pessoa que tem apelido de "micuim". Reconheceu o réu Edgar em audiência sem manifestar qualquer dúvida ou hesitação.

Em solo policial o réu Marcelo de Oliveira Matos disse: "Que abre mão dos direitos que a constituição lhe garante e manifesta em dizer que não foi um dos autores do roubo cometido no dia 29/06/2018, por volta da 22:30 horas. Alega que nesta data e hora estava com seu pessoal (pai, mãe e cinco irmãos) e não praticava nenhum delito. Que, conhece o indivíduo alcunhado de "Vitinho", morado no bairro do Tijuco

Preto, contudo, não sabe dizer seu endereço e neste dia não viu "Vitinho", afirmando ter contato com ele somente quando se cruzam e se cumprimentam. Que, não possui arma de fogo e não sabe quem são os autores do roubo de residência.". O réu Marcelo não foi ouvido em juízo uma vez que se encontra em lugar incerto e não sabido, tendo sido decretada a sua revelia.

Em solo policial o réu Edgar Carolino da Silva disse: "Que abre mão de ficar calado; que em relação aos fatos tratados neste procedimento, afirma que há cerca de quatro meses, passou a observar uma casa na Estrada das Mulatas, nesta Cidade e viu que era uma casa bonita, com dois carros na garagem e passou a planejar um roubo naquela residência; que então combinou com seu colegas "RIAN", "FELIPE" e mais outros dois que moram em Itapevi para praticar o roubo; sabia que Rian era menor de 18 anos e tanto ele quanto o Felipe moram em Cotia; que os outros dois que moram em Itapevi diz que não conhecia até então; que a arma utilizada pertencia aqueles "caras" de Itapevi e era um revólver que teria sido emprestado; que na noite do crime, foram até o local num veículo Fiat/Uno, de cor branca, (não sabe a placa) que estava em posse dos "meninos" de Itapevi; que então entraram no imóvel pulando o muro, sendo que um daqueles indivíduos de Itapevi ficou esperando do lado de fora e os quatro demais invadiram a casa, renderam os moradores, sendo um homem e duas mulheres; que então carregaram vários pertences e foram embora, sendo que ainda levaram um carro de cor cinza das vítimas, cuja marca não sabe dizer; que o interrogado levou o carro das vítimas e depois o dispensou na Estrada de Caucaia do Alto; nega ter tocado nas mulheres da casa e alega que ninguém as tocou na sua presença; que o interrogado ficou em poder de um relógio de pulso, tênis, estojo de CD's, conversor digital, dentre outros e que foram apreendidos pela Polícia na data de hoje; que o interrogado ainda adquiriu um veículo (VW/Gol, ano 92), na "Feira do Rolo" de Cotia, usando parte do dinheiro obtido com a venda de objetos que roubou das vítimas, sendo este veículo também apreendido nesta data; que nada sabe acerca da identificação dos comparsas que moram em Itapevi; esclarece ainda que no ano passado foi preso por roubo e ficou preso durante um ano e três meses; que no ano retrasado também foi preso por tráfico de drogas, mas era menor e ficou sete dias detido.".

Em Juízo o réu Edgar Carolino da Silva, em suma, disse que o telefone que foi rastreado estava indicando o final da rua da casa dele. Disse que não se recorda do caso. Disse que roubou a casa do policial civil Santos, mas negou que tenha roubado a casa em cotejo. Disse que não se recorda desta ocasião. Disse que entendeu que era o "BO do Santos" e este de fato reconhece a autoria. Negou que tenha sido encontrado qualquer pertence da vítima com o réu. Disse que uma vez invadiram a casa dele e levaram uns pertences dele, um par de tênis dentre outros.

Destaco que as vítimas trouxeram relatos firmes e coerentes, formando um conjunto probatório harmônico. Salientando-se que Giulia e Patrícia reconheceram em audiência o réu Edgar. No que se refere ao réu Marcelo, cuja revelia foi declarada, a vítima Patrícia o reconheceu na Delegacia de Polícia (fl. 16).

Ademais, a versão trazida pelo réu Edgar em juízo denota ser mero exercício de direito de defesa, uma vez isolada do conjunto probatório.

Ainda, a vítima Giulia afirmou que conseguiu restrear um dos aparelhos eletrônicos subtraídos e tal informação foi passada para a polícia, sendo que o Policial Civil ouvido em juízo, Sr. Herivelton, confirmou que com base em tais informações, foram no local e a localização dava na casa de Edgar e com isso encontraram-o na posse de bens que tinham sido subtraídos e as vítimas reconheceram tais bens, sendo que Edgar teria reconhecido a autoria do crime e teria indicado ainda o nomes de mais duas pessoas que teriam participado. Ademais, a vítima Patrícia declarou que foi recuperado um par de tênis e um relógio, além de um brinquedo.

Outrossim, importante dizer que o réu Edgar em solo policial confessou o crime em cotejo e nesta data em audiência negou a autoria, mas não soube esclarecer como alguns bens subtraídos teriam sido encontrados sob a sua posse, sem contar que a vítima Giulia o reconheceu sem sombra de dúvidas e a vítima Patrícia, descartou os demais colocados para reconhecimento, e apontou o Edgar, fazendo a ressalva contudo que agora estaria mais "gordinho".

No mais, as três vítimas foram uníssonas em afirmar que o roubo foi praticado

mediante o emprego de arma de fogo, sendo que inclusive ficavam ameaçando constantemente com a arma na cabeça da vítima Wladyr fazendo barulho dando a entender que estavam por disparar. Também as três vítimas declararam que ficaram com liberdade restringida em torno de 01 hora e teriam sido em torno de 04 roubadores. Logo, comprovas as causas de aumento.

Assim, por meio das provas produzidas e que acima foram analisadas, é possível concluir que o fato delituoso aconteceu tal como narrado pelo Ministério Público, evidenciando o roubo praticado pelos réus em relação as três vítimas ouvidas em juízo, mediante concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Destarte, diante das sólidas provas produzidas, confirmando a materialidade e a autoria do crime imputado aos Réus, entendo ser procedente a pretensão punitiva estatal manifestada nestes autos.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao Réu Marcelo.

Na primeira fase entendo que a culpabilidade extrapola o normalmente verificado, pois o crime foi praticado com elevada violência. Isso porque a à época menor Giulia ficou sendo pisoteada na frente dos pais, a vítima Wladyr para ser rendido foi machucado pelos roubadores e ainda ficou com a arma de fogo constantemente apontada para sua cabeça, sendo que ficavam fazendo barulho indicando que estavam prestes a disparar, sendo ainda humilhado e desmoralizado, e, como não bastasse tanto, a vítima Patrícia foi molestada sexualmente pois ficaram passando a mão em suas partes íntimas na presença do marido e da filha menor de idade.

Assim, na primeira fase elevo a pena-base em 1/6, ficando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa cada qual no valor mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da penal, verifico que não há agravantes. Anoto a atenuante da menoridade relativa, daí por atenuar a pena, retornando ao mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ.

Na terceira e última fase, por vislumbrar uma maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, tenho por aplicar as causas de aumento imputadas e não apenas a que mais aumenta.

Assim, em razão do concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, elevo a pena em 2/5, ficando em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo.

Em relação ao emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, ficando em 09 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo.

Considerando que se trataram de 03 vítimas, que foram ameaçadas e seus pertences restaram subtraídos, reconhece o concurso formal e, diante disso, aumento em 1/4, tornando definitiva a pena de 11 anos e 08 meses de reclusão e 28 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao Réu Edgar.

Na primeira fase entendo que a culpabilidade extrapola o normalmente verificado, pois o crime foi praticado com elevada violência. Isso porque à época a menor Giulia ficou sendo pisoteada na frente dos pais, a vítima Wladyr para ser rendido foi machucado pelos roubadores e ainda ficou com a arma de fogo constantemente apontada para sua cabeça, sendo que ficavam fazendo barulho indicando que estavam prestes a disparar, sendo ainda humilhado e desmoralizado, e, como não bastasse tanto, a vítima Patrícia foi molestada sexualmente pois ficaram passando a mão em suas partes íntimas na presença do marido e da filha menor de idade.

Assim, na primeira fase elevo a pena-base em 1/6, ficando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa cada qual no valor mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da pena, verifico a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, daí por entender que ambas se compensam, mantendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira e última fase, por vislumbrar uma maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, tenho por aplicar as causas de aumento imputadas e não apenas a que mais aumenta.

Assim, em razão do concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, elevo a pena em 2/5, ficando em 06 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e 15 dias-multa,

cada qual no seu valor mínimo.

Em relação ao emprego de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, ficando em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal.

Considerando que se trataram de 03 vítimas, que foram ameaçadas e seus pertences restaram subtraídos, reconheço o concurso formal e, diante disso, aumento em 1/4, tornando definitiva a pena de 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão e 31 dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal.

Considerando a culpabilidade e a quantidade da pena aplicada, fixo o regime inicial fechado .

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque não houve pedido expresso nesse sentido e em homenagem à ampla defesa e ao contraditório, não há valor mínimo a ser fixado para reparação dos danos sofridos pela vítima.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar como incursos por três vezes no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal:

A) o réu MARCELO ARAÚJO SILVA MATOS à pena privativa de liberdade de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 28 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo;

B) o réu EDGAR CAROLINO DA SILVA à pena privativa de liberdade 13 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 31 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Tendo em vista o presente decreto condenatório, visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como assegurar a integridade física e psíquica das vítimas, uma vez que Patrícia e Wladyr relataram que já visualizaram os roubadores rondando a casa deles, intimidando-os, bem como relevando a gravidade do crime em cotejo, cuja culpabilidade e reprovabilidade ultrapassam o normal à espécie, e o fato do réu Marcelo estar em local incerto e não sabido e o réu Edgar se tratar de reincidente inclusive específico, entendo estarem presentes motivos à decretação da prisão preventiva, daí por indeferir o recurso em liberdade aos réus.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Defiro a gratuidade.

P.I.C.

Cotia, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA